

ÍNDICE

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA PETROBRAS

CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS

CLÁUSULA QUINTA - PRAZOS

CLÁUSULA SEXTA - VALOR

CLÁUSULA SÉTIMA - PAGAMENTO

CLÁUSULA OITAVA - MEDIÇÃO

CLÁUSULA NONA - REEMBOLSO DE DESPESAS

CLÁUSULA DÉCIMA - CESSÃO E SUBCONTRATAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - INCIDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RESCISÃO, SUSPENSÃO E RESILIÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - MULTAS CONTRATUAIS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - RESPONSABILIDADE DAS PARTES

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - CONFORMIDADE

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - PROGRAMAS DE ANTECIPAÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS

CLÁUSULA VIGÉSIMA - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DIREITOS HUMANOS

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - RESOLUÇÃO DE DISPUTAS E LEI APLICÁVEL

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO 5900.0133422.26.2

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS E NELSON EIZIRIK - ADVOGADOS, PARA A PRESTAÇÃO, PELA CONTRATADA, DO SERVIÇO TÉCNICO JURÍDICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA EM DIREITO PRIVADO PARA SUBSIDIAR A DEFESA DOS INTERESSES DA PETROBRAS NO PROCEDIMENTO ARBITRAL Nº CAM 155/17, INSTAURADO POR MINORITÁRIOS COM O INTUITO DE OBTER INDENIZAÇÃO DA COMPANHIA POR SUPOSTAS FALHAS INFORMACIONAIS RELACIONADAS AOS ILÍCITOS APURADOS NA OPERAÇÃO LAVA-JATO

Por este instrumento particular, de um lado, **PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS**, sociedade de economia mista, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº 33.000.167/0001-01, com sede na Avenida República do Chile, nº 65 - Centro - Rio de Janeiro - RJ, tendo como estabelecimentos tomadores o **EDIFÍCIO SEDE - EDISE**, localizado na Avenida República do Chile, nº 65 - Centro - Rio de Janeiro - RJ, cadastrado no CNPJ/MF sob o nº 33.000.167/0001-01 e o **EDIFÍCIO GENERAL HORTA BARBOSA - EDIHB**, localizado na Rua General Canabarro, nº 500 - Maracanã - Rio de Janeiro - RJ, cadastrado no CNPJ/MF sob o nº 33.000.167/0002-92, doravante denominada simplesmente **PETROBRAS**, neste ato representada pelo Gerente [REDACTED] de outro lado, **NELSON EIZIRIK - ADVOGADOS**, sociedade de advogados registrada na Ordem dos Advogados do Brasil – Conselho Seccional do Rio de Janeiro (OAB/RJ) sob o nº 009.892/2003, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.742.805/0001-24, com sede na Rua Santa Luiz, 651 - 34º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu sócio **MARCUS DE FREITAS HENRIQUES**.

celebram o presente Contrato de prestação de serviço técnico jurídico (doravante Contrato), vinculando-se as partes ao Termo de Contratação Direta nº 7004548326 e à proposta da CONTRATADA (conforme artigo 30, inciso II, alínea “b”, da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e artigo 124, inciso III, do Regulamento de Licitações e Contratos da PETROBRAS – 6ª Revisão), mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas, que as partes mutuamente aceitam, outorgam e prometem fielmente cumprir e respeitar.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 - O presente Contrato tem por objeto a prestação, pela CONTRATADA, do serviço técnico jurídico especializado de assessoria em Direito Privado para subsidiar a defesa dos interesses da PETROBRAS no Procedimento Arbitral nº CAM 155/17, instaurado por Minoritários com o intuito de obter indenização da Companhia por supostas falhas informacionais relacionadas aos ilícitos apurados na Operação Lava-Jato

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO 5900.0133422.26.2

1.1.1 - O serviço será executado em conformidade com os termos e as condições estipuladas no Contrato e no escopo detalhado no Anexo Nº 1 - Especificação Técnica dos Serviços. O valor será estimado por preço unitário em conformidade com o Anexo Nº 2 - Planilha de Preços Unitários (PPU).

1.1.2 - A execução do serviço ficará sob a coordenação do Dr. Nelson Laks Eizirik (OAB/RJ nº 038.730), integrante do quadro societário da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1 - São ônus e obrigações da CONTRATADA:

2.1.1 - Prestar o serviço, objeto deste Contrato, em conformidade com os termos e condições nele estipulados e no Anexo Nº 1 - Especificação Técnica dos Serviços;

2.1.2 - Manter, durante a execução deste Contrato, todas as condições de habilitação, de qualificação e da proposta, exigidas quando da contratação e a regularidade perante a Justiça do Trabalho, periodicamente comprovada pela Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – ou Positiva com Efeitos de Negativa, bem como a regularidade perante a Seguridade Social, periodicamente comprovada pela Certidão Negativa, ou Positiva com Efeitos de Negativa, de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND ou CPEND/CPEN).

2.1.3 - Notificar a PETROBRAS de decretação de insolvência, dissolução, alteração social, inclusive retirada do sócio identificado na Especificação de Serviços ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, no prazo de 15 (quinze) dias;

2.1.4 - Informar à PETROBRAS todas as alterações relevantes de dados de contato, como endereço e telefone;

2.1.5 - Respeitar e cumprir as normas administrativas internas em vigor na PETROBRAS.

2.1.6 - Prestar o serviço em prazos compatíveis com o andamento do objeto contratual;

2.1.7 - Permitir que a PETROBRAS acompanhe o desenvolvimento das atividades sob a responsabilidade da CONTRATADA através de empregados credenciados;

2.1.8 - Observar as orientações e recomendações da área jurídica da PETROBRAS;

2.1.9 - Fornecer informação ou prover acesso à documentação e ao serviço em execução em atendimento às solicitações da PETROBRAS;

2.1.10 - Refazer ou reparar, às expensas da CONTRATADA e nos prazos estipulados pela PETROBRAS, todo e qualquer serviço considerado inaceitável;

2.1.11 - Obedecer às determinações legais ou emanadas das autoridades constituídas;

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO 5900.0133422.26.2

2.1.12 - Responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra, necessárias à execução dos serviços contratados, como única e exclusiva responsável, responsabilizando-se, ainda, pelo bom comportamento e eficiência de seus empregados;

2.1.13 - Utilizar-se, exclusivamente, de seus empregados, para a realização dos serviços contratados;

2.1.14 - Prestar quaisquer esclarecimentos à PETROBRAS sempre que solicitados;

2.1.15 - Recusar a terceiros qualquer atuação em oposição à PETROBRAS ou a qualquer empresa integrante do Sistema Petrobras, bem como consultar previamente a PETROBRAS acerca de eventual potencial conflito de interesses;

2.1.16 - Responder pelos danos causados à PETROBRAS por ação ou omissão, sem prejuízo de outras responsabilidades legais, principalmente as estabelecidas na Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994;

2.1.17 - Abster-se de se pronunciar em nome da PETROBRAS perante órgãos de imprensa, sob pena de rescisão do Contrato e sem prejuízo de outras cominações cabíveis;

2.1.18 - Apresentar à PETROBRAS, anualmente, declaração escrita nos termos do Anexo Nº 3 - Declaração Unificada, firmada por representante legal, no sentido de a CONTRATADA não ter interesses ou compromissos que devam ser declarados conflitantes em relação ao serviço contratado.

2.1.19 - Fornecer, sempre que solicitado pela Fiscalização, a comprovação de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, sob pena de sanção administrativa e contratual. Os pagamentos somente serão devidos após o atendimento do solicitado pela Fiscalização.

2.1.19.1 - Encerrado o Contrato, para a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo (TRD), a CONTRATADA deverá apresentar, em até 60 (sessenta) dias, os documentos de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciário referentes ao último mês de medição, sob pena de aplicação das sanções administrativas e contratuais cabíveis.

2.1.20 - Assumir todas e quaisquer obrigações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e fundiárias, oriundas da execução do objeto contratual, arcando com todos os custos e despesas relativos aos processos administrativos, judiciais e arbitrais, em qualquer instância ou tribunal, que venham a ser ajuizadas em face da PETROBRAS, assumindo, em juízo ou fora dele, toda a responsabilidade relacionada a estas obrigações, resguardando os interesses da PETROBRAS, prestando, inclusive, as garantias necessárias a sua desoneração.

2.1.20.1 - O disposto no item 2.1.20 não exime a CONTRATADA de restituir à PETROBRAS o valor que lhe for imputado em condenação, proferida pelo Poder Judiciário, por Juízo Arbitral ou outras instâncias competentes, a título de obrigações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e dos depósitos de FGTS referentes aos empregados da CONTRATADA. O referido valor será acrescido de todos os acessórios, tais como despesas processuais, honorários advocatícios, despesas extrajudiciais, correção monetária e juros.

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO 5900.0133422.26.2

2.1.21 - Informar seus empregados, caso os seus dados pessoais sejam tratados no âmbito deste Contrato, sobre:

- a) o fato de que seus dados pessoais serão tratados no âmbito deste Contrato;
- b) se seus dados pessoais serão compartilhados com a PETROBRAS;
- c) a possibilidade de o titular dos dados obter mais informações a respeito do tratamento dos seus dados pessoais e exercer os seus direitos por meio de acesso ao seguinte endereço: <https://petrobras.com.br/pt/privacidade-e-protecao-de-dados-pessoais/?q=protecao-de-dados-pessoais>

2.2 - A CONTRATADA deverá solicitar à PETROBRAS, em prazo hábil, as providências que dependam de atuação da PETROBRAS relativas ao objeto deste Contrato.

2.3 - A CONTRATADA não poderá manter, durante a execução do Contrato, administrador ou sócio com poder de direção que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de empregado da PETROBRAS detentor de função de confiança: (i) que autorizou a contratação; (ii) que assinou o Contrato; (iii) que demandou a contratação; (iv) que operacionalizou a contratação; (v) que seja autoridade hierarquicamente imediatamente superior àquele que demandou a contratação; ou (vi) que seja autoridade hierarquicamente imediatamente superior àquele que operacionalizou a contratação.

2.3.1 - A CONTRATADA não poderá utilizar, na execução deste Contrato, profissional que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de empregado da PETROBRAS detentor de função de confiança: (i) que autorizou a contratação; (ii) que assinou o contrato; (iii) que demandou a contratação; (iv) que operacionalizou a contratação; (v) que seja autoridade hierarquicamente imediatamente superior àquele que demandou a contratação; ou (vi) que seja autoridade hierarquicamente imediatamente superior àquele que operacionalizou a contratação.

2.3.2 - O descumprimento da obrigação acima acarretará multa ou rescisão contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA PETROBRAS

3.1 - São ônus e obrigações da PETROBRAS:

- a) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA pelos serviços prestados efetivamente medidos e faturados;
- b) fornecer à CONTRATADA os elementos de que dispuser relativos ao objeto contratual;
- c) notificar à CONTRATADA, por escrito, impropriedades e irregularidades encontradas na execução do serviço, fixando prazos para sua correção.
- d) efetuar os pagamentos de reembolsos devidos à CONTRATADA na forma da tabela do Anexo N° 1 - Especificação de Serviços;

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO 5900.0133422.26.2

CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS

4.1 - Os recursos financeiros necessários aos pagamentos pela PETROBRAS estão assegurados no orçamento dos exercícios correspondentes para cobrir todo o prazo do Contrato.

CLÁUSULA QUINTA - PRAZOS

5.1 - O prazo de vigência deste Contrato é de 730 (setecentos e trinta) dias, a contar de sua assinatura.

5.1.1 - O prazo de execução é de 730 (setecentos e trinta) dias, contados a partir da data da celebração.

5.1.2 - Os prazos intermediários e de entrega estão definidos no Anexo Nº 1 - Especificação de Serviços.

5.1.3 - Os prazos dos itens 5.1 e 5.1.1 poderão ser prorrogados por até 730 (setecentos e trinta) dias, mediante um ou mais aditivos.

5.2 - O término contratual não importará na ineficácia das cláusulas de Incidências Tributárias, Resolução de Disputas e Lei Aplicável, sigilo e confidencialidade e conformidade, e dos itens 2.1.20 e 2.1.20.1, que permanecerão vigentes pelos prazos neles estabelecidos ou pelos prazos prescricionais legalmente previstos.

CLÁUSULA SEXTA - VALOR

6.1 - O presente Contrato tem por valor total estimado a quantia de R\$ 98.000,00 (Noventa e oito mil reais), destinados ao pagamento de honorários, aí incluídos os tributos. Esse valor é meramente estimativo, somente sendo devidos à CONTRATADA os valores correspondentes aos serviços efetivamente prestados.

6.1.1 - A PETROBRAS pagará à CONTRATADA os honorários referidos pelo item 6.1, nos termos do Anexo Nº 2 - Planilha de Preços Unitários, após sua aceitação definitiva das tarefas.

6.1.1.1 - Os honorários estipulados no item 6.1.1 correspondem ao pagamento devido em razão da efetiva realização das tarefas, nada mais sendo devido pela PETROBRAS à CONTRATADA por qualquer razão.

6.2 - O consumo antecipado da verba prevista no item 6.1 não confere à CONTRATADA o direito de exigir a continuidade da relação contratual até o término do prazo de vigência do Contrato, previsto no item 5.1.

6.3 - A PETROBRAS não remunerará a CONTRATADA por serviço prestado após o esgotamento do montante referido no item 6.1 sem que tenha havido a prévia celebração de termo aditivo.

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO 5900.0133422.26.2

6.4 - A CONTRATADA não poderá cobrar honorários em razão da negociação deste Contrato, de seus trâmites administrativos, nem de discussões sobre cobranças.

6.5 - A CONTRATADA não poderá cobrar honorários por tempo gasto em viagem.

6.6 - Nos preços acima estão compreendidas todas as tarefas, supervisão, administração, lucro, custos, insumos, obrigações legais e tudo que for necessário para cumprir as disposições contratuais até o termo final deste Contrato. A PETROBRAS não aceitará reivindicações de revisão de preço, compensação ou reembolso, ressalvadas as hipóteses previstas neste Contrato.

6.7 - Os preços contratuais estão referidos a 15 de Janeiro de 2026, dia de apresentação da proposta final da CONTRATADA, aceita pela PETROBRAS, e serão reajustados anualmente, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, a partir daquele mês, para mais ou para menos, em consequência da variação dos elementos que compõem a fórmula de reajustamento abaixo:

$$PRR\$ = POR\$ \left(\frac{IPCA_t}{IPCA_0} \right)$$

Sendo:

PRR\$ = Preço contratual reajustado em reais;

POR\$ = Preço contratual inicial, vigente no mês de apresentação da Proposta em reais;

IPCA_t - Valor definitivo do IPCA, código A1004963, publicado pelo IBGE, referente a dois meses antes do mês em que for devido o reajustamento.

IPCA₀ - Valor definitivo do IPCA, código A1004963, publicado pelo IBGE, dois meses antes do mês da apresentação da proposta final da CONTRATADA, aceita pela PETROBRAS.

CLÁUSULA SÉTIMA - PAGAMENTO

7.1 - Os pagamentos devidos serão efetuados pela PETROBRAS, em REAIS, por meio de crédito em conta corrente, mediante qualquer meio de transferência bancária, a critério da PETROBRAS. O vencimento se dará na quinta-feira posterior ao 30º (trigésimo) dia corrido, contado da data final do evento, desde que a CONTRATADA efetue o protocolo completo dos documentos de cobrança indispensáveis à regularidade do pagamento, no local e na forma indicados pela PETROBRAS.

7.1.1 - Quando a data de vencimento coincidir com feriado bancário na cidade do Rio de Janeiro - RJ o pagamento se dará no primeiro dia útil posterior.

7.1.2 - Caso a CONTRATADA necessite alterar sua conta única cadastrada na PETROBRAS, deverá solicitar tal alteração por meio de canal eletrônico disponibilizado pela PETROBRAS ou emitir comunicação formal à PETROBRAS com prazo de 30 (trinta) dias de antecedência em relação ao 1º (primeiro) pagamento a ser efetuado nessa nova conta única.

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO 5900.0133422.26.2

7.1.3 - Os documentos de cobrança deverão ser emitidos sem rasuras, contendo, obrigatoriamente, as seguintes informações:

- CNPJ da Contratada conforme estabelecimento(s) indicado(s) no contrato;
- local e data de sua emissão e número do documento de cobrança;
- número do Contrato (ICJ);
- número do Relatório de Medição e período de medição ou evento;
- valor bruto do documento de cobrança, numericamente e por extenso;
- item da legislação tributária do município competente correspondente ao item da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003 indicado no Anexo Nº 2 - Planilha de Preços;
- outras informações conforme exigência imposta pela legislação municipal competente.

7.1.4 - Nenhum faturamento da CONTRATADA será processado sem que tenha sido previamente emitido o respectivo Relatório de Medição.

7.2 - A apresentação do documento de cobrança fora do prazo previsto no item 7.1 ou em desconformidade com as disposições dos seus subitens poderá implicar sua rejeição e o adiamento do pagamento por até período idêntico ao do atraso na entrega da referida documentação em conformidade com os termos do Contrato.

7.2.1 - Se a CONTRATADA emitir, para fins de cobrança, documento fiscal em desacordo com a legislação tributária municipal, bem como em desacordo com o disposto nesse CONTRATO, incidirá o item 7.2 e a CONTRATADA deverá proceder com as ações administrativas junto ao Fisco Municipal para o cancelamento do documento desconforme, nos termos da legislação incidente, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis. Nesta hipótese, a CONTRATADA se submeterá à multa compensatória prevista no item 14.3, alínea "d", da Cláusula Décima Quarta - Multas Contratuais e deverá ressarcir a PETROBRAS por outros valores pagos e/ou custos incorridos em razão de eventual autuação fiscal que venha a sofrer em decorrência da irregularidade.

7.2.2 - Não há remuneração pelo transcurso de prazo necessário ao pagamento das faturas.

7.3 - Por força do Edital, deste Contrato ou de outro contrato mantido com a PETROBRAS, comunicando-lhe, em qualquer hipótese, a decisão, com antecedência de cinco dias úteis, por escrito, fica assegurado à PETROBRAS o direito de deduzir do pagamento devido à CONTRATADA, importâncias correspondentes a:

7.3.1 - Todos os débitos a que tiver dado causa, notadamente multas de qualquer espécie e os decorrentes de obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas, acrescidos de consectários; e

7.3.2 - Despesas relativas à correção de falhas.

7.3.3 - Valores relativos ao cumprimento, pela PETROBRAS, de qualquer ordem de bloqueio judicial ou administrativo referente a obrigações e/ou débitos da CONTRATADA, reajustados

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO 5900.0133422.26.2

com base na taxa SELIC, considerando o período compreendido entre a data do desembolso efetuado pela PETROBRAS e a data em que ocorrer a compensação resultante da dedução.

7.3.4 - Pagamentos efetuados a maior ou em duplicidade.

7.4 - Caso a PETROBRAS realize deduções nos pagamentos à CONTRATADA que, posteriormente, verifiquem-se incorretas ou em desacordo com o determinado neste Contrato, os valores incorretamente deduzidos deverão ser devolvidos 30 (trinta) dias a partir do aceite, pela CONTRATADA, atualizados exclusivamente com base na Taxa SELIC, considerando o período compreendido entre o dia da dedução realizada e o dia anterior ao do aceite pela CONTRATADA dos valores a serem devolvidos.

7.5 - Na hipótese de eventuais pagamentos efetuados a maior ou a menor pela PETROBRAS em que não haja a possibilidade de dedução na forma prevista no item 7.3 acima, serão, respectivamente, devolvidos pela CONTRATADA em 30 dias após notificação emitida pela PETROBRAS ou pagos pela PETROBRAS em 30 dias após notificação emitida o aceite pela CONTRATADA e aceita pela PETROBRAS ou após identificada a incorreção pela PETROBRAS.

CLÁUSULA OITAVA - MEDIÇÃO

8.1 - A PETROBRAS procederá à medição por evento, desde que previamente aprovados pela Fiscalização da PETROBRAS, reunindo os resultados encontrados em Relatório de Medição (RM).

8.1.1 - Quando realizado medição por evento, a PETROBRAS reunirá os resultados encontrados em RM. O RM será enviado à CONTRATADA até o 3º (terceiro) dia útil seguinte a medição do evento, para fins de apresentação dos documentos de cobrança. Quando o 7º (sétimo) dia útil contado da medição do evento for superior ao dia 25 (vinte e cinco) do mês corrente, o RM será enviado à CONTRATADA no 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente ao da medição do evento, para fins de apresentação dos documentos de cobrança.

8.1.2 - O RM referente à última medição ficará retido até que a CONTRATADA envie à PETROBRAS os comprovantes de pagamento das verbas rescisórias dos empregados dispensados e uma declaração formal da continuidade dos contratos de trabalhos remanescentes.

8.1.3 - Os serviços registrados no RM são considerados aceitos, provisoriamente, e reconhecidos em condições de ser faturados pela CONTRATADA, podendo a PETROBRAS rejeitá-los posteriormente e obrigar a CONTRATADA a refazê-los.

8.1.4 - Nos RMs serão destacadas, pela PETROBRAS, as parcelas relativas aos valores básicos e aos complementos, se previstos no presente Contrato.

8.2 - Ao receber o RM, independente do prazo para faturamento previsto no item 7.1 deste Contrato, a CONTRATADA poderá oferecer, no prazo preclusivo de 4 (quatro) dias úteis as

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO 5900.0133422.26.2

impugnações que julgar necessárias, as quais serão submetidas à apreciação e julgamento da PETROBRAS.

8.3 - A falta de impugnação, pela CONTRATADA, no prazo definido no item 8.2, implicará o reconhecimento da exatidão do RM e/ou do Boletim de Complemento (BC).

8.4 - A CONTRATADA deverá apresentar os relatórios do serviço à PETROBRAS, na Rua General Canabarro, nº 500 - Maracanã - Rio de Janeiro - RJ, imediatamente após cada período de execução do serviço ou do evento.

8.4.1 - Alternativamente, a CONTRATADA poderá enviar seus relatórios do serviço ou do evento por meio eletrônico para endereço a ser informado pela PETROBRAS.

8.5 - Não haverá remuneração por atrasos em pagamentos.

8.6 - A CONTRATADA deverá comunicar à PETROBRAS qualquer alteração em seus dados bancários com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data do depósito a ser efetuado.

8.7 - Os pagamentos serão comprovados através de registro da instituição bancária, que valerá como quitação.

CLÁUSULA NONA - REEMBOLSO DE DESPESAS

9.1 - A PETROBRAS não reembolsará a CONTRATADA nas despesas acessórias, incorridas em razão da prestação do serviço, que serão custeadas diretamente pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA - CESSÃO E SUBCONTRATAÇÃO

10.1 - A CONTRATADA não poderá ceder, no todo ou em parte, os direitos e as obrigações decorrentes do presente Contrato, salvo com autorização prévia e por escrito da PETROBRAS.

10.1.1 - A CONTRATADA será solidariamente responsável com a cessionária por todas as obrigações contratuais cedidas.

10.1.2 - A CONTRATADA deverá solicitar à PETROBRAS a cessão deste Contrato no caso em que o profissional de notória especialização sair do escritório contratado com esse fundamento.

10.2 - A CONTRATADA não poderá subcontratar o objeto deste Contrato.

10.3 - A subcontratada deverá atender, em relação ao objeto da subcontratação, as exigências de qualificação técnica apresentadas pela CONTRATADA para sua contratação.

10.4 - A CONTRATADA se compromete a fiscalizar o adimplemento, por suas subcontratadas, de obrigações trabalhistas, contribuições previdenciárias e depósitos de FGTS, apresentando,

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO 5900.0133422.26.2

sempre que solicitado pela PETROBRAS, a documentação comprobatória do adimplemento de tais obrigações relativas aos empregados de suas subcontratadas alocadas à prestação de serviços objeto deste Contrato.

10.5 - Não poderá ser subcontratada empresa ou consórcio que tenha participado do procedimento licitatório do qual se originou a contratação ou, direta ou indiretamente, da elaboração do projeto básico ou executivo.

10.6 - A PETROBRAS será a única e exclusiva proprietária dos resultados oriundos do cumprimento deste Contrato. Ficam garantidos à PETROBRAS o uso e a exploração econômica sobre o resultado da consecução do objeto contratual, sem pagamento adicional à CONTRATADA.

10.7 - Direitos autorais

10.7.1 - Neste item 10.7, a expressão “parecer” inclui os pareceres objeto deste Contrato e seus eventuais complementos.

10.7.2 - Com a entrega do parecer à PETROBRAS, a CONTRATADA cede à PETROBRAS, a título exclusivo, em âmbito mundial e de modo definitivo, todos os seus direitos patrimoniais de autor sobre o parecer.

10.7.3 - A cessão objeto do item 10.7.2 dá-se em todas as modalidades de utilização, inclusive todas as modalidades de utilização previstas pela Lei nº 9.610/1998, em todas as mídias, formatos e veículos de comunicação, digitais ou não, incluindo, mas não se limitando a: redes de computadores, como Internet e intranet, telefonia, bancos de dados e similares, distribuição de cópias físicas em discos ópticos, fitas magnéticas, dispositivos de armazenamento de dados e impressos em geral.

10.7.4 - A PETROBRAS poderá:

- a) reproduzir o parecer, total ou parcialmente;
- b) fazer uso do parecer na íntegra ou de apenas parte dele;
- c) traduzir o parecer para outros idiomas; d) utilizar o parecer em processos judiciais no Brasil e no Exterior;
- d) utilizar ou não o parecer, conforme lhe for mais conveniente, sem que a ausência de uso sirva de base para a rescisão, resolução ou anulação total ou parcial da cessão de direitos autorais;
- e) ceder a terceiros os direitos autorais patrimoniais de autor sobre o parecer;
- f) autorizar a terceiros o uso do parecer;
- g) autorizar a terceiros a reprodução do parecer.

10.7.5 - A cessão de direitos referida neste item 10.7.2 vigorará enquanto o parecer for protegido por direitos autorais, de acordo com a legislação vigente ou outra que a substitua.

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO 5900.0133422.26.2

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

11.1 - A CONTRATADA deverá tratar os termos deste Contrato e toda informação revelada em consequência deste Contrato como confidenciais por 20 (vinte) anos após seu término.

11.1.1 - A CONTRATADA deverá manter em sigilo por prazo indeterminado, salvo autorização expressa da PETROBRAS, as informações e os dados relativos ao segredo de negócio (*know how, trade secret*), à estratégia comercial e a tudo que represente diferencial competitivo para a PETROBRAS.

11.2 - A CONTRATADA deverá cumprir os Procedimentos, Políticas, Diretrizes e Normas de Segurança da Informação da PETROBRAS disponíveis no Portal Petronect em <www.petronect.com.br> para usuários cadastrados com chave e senha.

11.3 - A CONTRATADA deverá manter em sigilo qualquer informação confidencial obtida pela CONTRATADA nas dependências da PETROBRAS ou dela originária, ainda que não diretamente relacionada a este Contrato, nos termos da presente cláusula.

11.4 - Para fins de sigilo e de confidencialidade, a CONTRATADA obriga-se por seus sócios, administradores, gerentes, advogados, agentes, consultores, empregados, representantes, prepostos a qualquer título, sucessores, comissários e terceiros contratados.

11.4.1 - Se a CONTRATADA tiver ciência de um possível caso de descumprimento desta cláusula por alguma das pessoas indicadas pelo item 11.4, deverá comunicá-lo imediatamente à PETROBRAS e manter a PETROBRAS informada do tratamento dado ao incidente.

11.5 - O descumprimento da obrigação de sigilo e de confidencialidade importará:

- a) na rescisão deste Contrato, se ainda vigente;
- b) em qualquer hipótese, na responsabilidade por perdas e danos;
- c) na aplicação de multa compensatória no montante de 10% (dez por cento) do valor contratual, independentemente da indenização de que trata a alínea (b), se vigente este Contrato.

11.5.1 - Caso a CONTRATADA sofra a multa do item 11.5, alínea “c”, a PETROBRAS não lhe cobrará a multa do item 14.3, alínea “a”, em razão do mesmo descumprimento.

11.6 - Para fins de sanção administrativa interna, o descumprimento da obrigação de sigilo e de confidencialidade tem caráter de irregularidade grave.

11.7 - A obrigatoriedade de sigilo será excetuada nas seguintes hipóteses:

- a) a informação já ser comprovadamente conhecida anteriormente às tratativas de contratação;

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO 5900.0133422.26.2

- b) haver prévia e expressa anuência da PETROBRAS mediante autorização do Advogado-Geral da PETROBRAS;
- c) a informação já ser comprovadamente conhecida a partir de outra fonte, de forma legal e legítima;
- d) determinação judicial ou governamental para conhecimento da informação, desde que seja notificada imediatamente à PETROBRAS previamente à liberação e que a CONTRATADA requeira, quando cabível, segredo de justiça no seu trato judicial ou administrativo.

11.8 - A CONTRATADA deverá permitir que a PETROBRAS fiscalize as práticas adotadas pela CONTRATADA em relação à segurança da informação.

11.9 - A divulgação sobre qualquer aspecto ou informação relativa a este Contrato será adstrita à prévia e expressa autorização da PETROBRAS, ressalvada a mera notícia sobre sua existência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - INCIDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS

12.1 - Os tributos de qualquer natureza, que sejam devidos em decorrência direta deste Contrato ou de sua execução, são de exclusiva responsabilidade do contribuinte assim definido na norma tributária, sem direito a reembolso.

12.1.1 - Não se entende como tributos devidos em decorrência direta deste Contrato aqueles cujo ônus econômico deve ser suportado pela CONTRATADA, tais como: IRPJ, CSLL, IOF, contribuições previdenciárias sobre folha de pagamentos, dentre outros.

12.1.2 - A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos incidentes sobre a execução do serviço, não cabendo qualquer reivindicação fundada em erro nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preço ou reembolso por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

12.1.3 - A CONTRATADA compromete-se a reduzir os preços contratuais em virtude do acréscimo indevido de valores correspondentes a tributos de qualquer natureza, a não-aproveitamento de benefícios fiscais, a não-realização de deduções ou a não-aproveitamento de créditos autorizados por lei, com a consequente restituição ou compensação à PETROBRAS dos valores porventura pagos à CONTRATADA, atualizados exclusivamente com base na taxa SELIC, considerando o período compreendido entre o dia do pagamento efetuado à CONTRATADA e o dia anterior ao da restituição ou compensação de que trata este item.

12.2 - A PETROBRAS, quando fonte retentora, descontará e recolherá dos pagamentos que efetuar, nos prazos da legislação, os tributos a que esteja obrigada pela legislação vigente, não tendo a CONTRATADA direito à majoração da base de cálculo nem à revisão.

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO 5900.0133422.26.2

12.2.1 - A CONTRATADA fornecerá previamente todos os documentos necessários para a eventual redução ou eliminação da retenção a ser efetuada pela PETROBRAS, sem necessidade de notificação ou aviso prévio.

12.3 - Se após a data da apresentação da proposta ocorrer a criação de novos tributos, a alteração de alíquotas e/ou alteração de base de cálculo, ou ainda a extinção de tributos existentes, a instituição de incentivos fiscais de qualquer natureza e/ou a isenção ou redução de tributos que, de forma direta, venham a majorar ou reduzir, comprovadamente, o ônus da CONTRATADA, o preço será revisto proporcionalmente à majoração ou redução ocorrida, compensando-se, na primeira oportunidade, a diferença decorrente das respectivas alterações.

12.3.1 - A revisão prevista no item 12.3, para majorar os preços contratuais, somente ocorrerá se o aumento da carga tributária não for resultante de decisão da CONTRATADA, tal como a modificação do estabelecimento prestador do serviço, a adesão a sistema simplificado de tributação, entre outras, ou ainda de mera circunstância econômica, como o enquadramento em nível de tributação superior em função do crescimento da receita, já existente quando da apresentação da proposta.

12.3.2 – A CONTRATADA fornecerá à PETROBRAS todos os documentos necessários para evitar os ônus decorrentes da responsabilidade solidária da PETROBRAS sem necessidade de notificação ou aviso prévio, sob pena de sofrer a compensação, na primeira oportunidade, do valor dos tributos em relação aos quais se aplica a responsabilidade solidária.

12.4 - Os preços contratuais serão imediatamente ajustados, com vistas a expurgar o valor do tributo indevido, nos casos em que qualquer tributo que os componha deixar de ser devido, total ou parcialmente, em razão de: (i) ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, autorizando a não-interposição de recurso ou a desistência de recurso interposto pela União; (ii) súmula vinculante; (iii) decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, pela via da ação direta de inconstitucionalidade (ADI) ou ação declaratória de constitucionalidade (ADC); (iv) suspensão de execução da norma pelo Senado Federal; ou (v) habilitação ou enquadramento em regime de incentivo fiscal.

12.5 - A CONTRATADA se obriga a emitir documentos de cobrança em conformidade com a legislação tributária incidente e as estipulações deste CONTRATO.

12.5.1 - Se, durante ou após a execução do contrato, as autoridades fiscais ou a PETROBRAS constatarem que a CONTRATADA apresentou documento fiscal em desacordo com a legislação tributária incidente ou com este Contrato, a CONTRATADA deverá apresentar documento substitutivo, em consonância com aquela legislação, e proceder com as ações administrativas junto ao Fisco para cancelamento do documento rejeitado, nos termos da legislação pertinente, sob pena de aplicação das sanções contratuais cabíveis.

12.5.2 - Caso advenha lançamento fiscal contra a PETROBRAS, em virtude do descumprimento da obrigação do item 12.5, a qualquer tempo, a CONTRATADA ressarcirá os prejuízos causados à PETROBRAS, com o consequente reembolso ou compensação dos valores porventura pagos ou depositados para garantia em processo judicial, no momento em

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO 5900.0133422.26.2

que efetuar o pagamento ou realizar o depósito judicial, acrescido dos custos despendidos pela PETROBRAS em sua eventual defesa, em sede administrativa e/ou judicial, na forma dos itens 2.1.20 e 2.1.20.1.

12.5.2.1 - Do valor apurado à luz do item 12.5.2 será abatido o valor da multa objeto do item 14.3 (d) da Cláusula Décima Quarta - Multas Contratuais.

12.5.3 - A CONTRATADA assume desde logo responsabilidade integral por quaisquer ônus que venham a ser impostos à PETROBRAS em virtude de documento fiscal que venha a emitir em desacordo com a legislação aplicável.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RESCISÃO, SUSPENSÃO E RESILIÇÃO

13.1 - A PETROBRAS poderá rescindir este Contrato, sem que caiba à CONTRATADA o direito de indenização ou de retenção do serviço, nas hipóteses abaixo:

- a) descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, obrigações inerentes à advocacia ou de prazo;
- b) lentidão no seu cumprimento que leve a PETROBRAS a presumir a impossibilidade de conclusão do serviço nos prazos estipulados;
- c) atraso injustificado no início do serviço;
- d) paralisação do serviço sem justa causa ou sem prévia comunicação à PETROBRAS;
- e) cessão ou subcontratação, total ou parcial, do seu objeto, sem a prévia e expressa anuência da PETROBRAS;
- f) cessão ou dação em garantia de crédito oriundo deste Contrato, total ou parcialmente, sem prévia e expressa anuência da PETROBRAS;
- g) associação, fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA sem prévia comunicação à PETROBRAS;
- h) desatendimento das solicitações regulares do gerente ou do fiscal do Contrato na PETROBRAS;
- i) decretação de falência, dissolução, alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA.

13.2 - Havendo causa para a rescisão do Contrato, a PETROBRAS imitir-se-á na posse imediata e exclusiva do serviço, entregando-o a quem lhe convier, independentemente de autorização judicial e sem qualquer consulta ou interferência da CONTRATADA, que responderá pela infração ou execução inadequada que tenha dado causa à rescisão.

13.2.1 - Na hipótese prevista no item 13.2, a CONTRATADA reparará as perdas e danos que advierem da rescisão, incluindo o que a PETROBRAS tiver de despendar além do valor contratual para execução do remanescente do objeto, observado o disposto na Cláusula Décima Sexta - Responsabilidade das Partes.

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO 5900.0133422.26.2

13.2.2 - Rescindido o Contrato, a PETROBRAS poderá contratar com outrem o objeto deste Contrato, independentemente de autorização da CONTRATADA.

13.3 - Para fins indenizatórios, a rescisão acarretará a imediata retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite do valor deste Contrato.

13.4 - Sem prejuízo das penalidades previstas neste Contrato, a PETROBRAS poderá suspender a execução do Contrato até que a CONTRATADA cumpra integralmente a cláusula contratual infringida, executar ou mandar terceiro executar a obrigação contratual infringida, à custa da CONTRATADA, comunicando-lhe a decisão.

13.5 - A CONTRATADA poderá rescindir este Contrato nos casos de:

- a) suspensão de sua execução, por ordem escrita da PETROBRAS, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra;
- b) atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pela PETROBRAS, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra; ressalvado, ainda, o disposto na Cláusula Sétima - Pagamento.

13.6 - Caso a CONTRATADA pretenda rescindir este Contrato, deverá comunicá-lo à PETROBRAS por escrito, com referência à infração do item 13.5 cometida e fixando prazo para a paralisação do serviço, o qual não poderá ser inferior a 15 (quinze) dias.

13.7 - A PETROBRAS poderá resilir este Contrato a qualquer momento, desde que comunique à CONTRATADA por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

13.7.1 - Nos casos de rescisão por parte da PETROBRAS, serão devidos à CONTRATADA os honorários de êxito porventura ainda não incorridos, nas seguintes proporções e condições:

- a) 25% (vinte e cinco por cento) na hipótese de extinção do Contrato anterior à apresentação de tréplica na arbitragem do item 1.2, alínea "a";
- b) 50% (cinquenta por cento) na hipótese de extinção do Contrato posterior à apresentação de tréplica e anterior à prolação da sentença final na arbitragem do item 1.2, alínea "a";
- c) 75% (setenta e cinco por cento) nas hipóteses de extinção do Contrato (i) em momento no qual já tenha sido prolatada sentença arbitral favorável para a PETROBRAS, mas antes da estabilização definitiva da sentença arbitral final, ou (ii) em momento no qual, apesar de proferida sentença arbitral desfavorável a PETROBRAS, já houver sido proferida uma primeira decisão favorável em ação anulatória ou em outra medida impugnativa ajuizada pela PETROBRAS.

13.8 - Em qualquer hipótese de rescisão ou de rescisão, as CONTRATADAS receberão os valores devidos e não pagos pela PETROBRAS, pelo serviço executado até a data da efetiva extinção, sem prejuízo de eventual desconto ou retenção nos termos deste Contrato, e renuncia a todos os honorários (inclusive de êxito) que seriam devidos pelos serviços ainda

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO 5900.0133422.26.2

não ocorridos, bem como eventuais honorários pendentes, inclusive aqueles a título de êxito, calculados proporcionalmente aos serviços já prestados

13.9 - Ocorrendo a rescisão ou a resilição deste Contrato, a CONTRATADA devolverá toda a documentação que estiver em seu poder.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - MULTAS CONTRATUAIS

14.1 - Sempre após notificação escrita e sem prejuízo da faculdade de rescindir este Contrato, a PETROBRAS poderá aplicar à CONTRATADA a multa moratória de 1% (um por cento) por dia, incidentes sobre o valor do contrato pelo atraso no cumprimento de exigência contratual ou solicitação da Fiscalização da PETROBRAS.

14.2 - O montante correspondente à soma dos valores básicos das multas moratórias será limitado a 30% (trinta por cento) do equivalente ao valor total deste Contrato.

14.3 - Excluída a ocorrência de caso fortuito ou força maior, comprovada na forma do Código Civil, artigo 393, assim como ocorrências não motivadas pela CONTRATADA, a PETROBRAS poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes multas compensatórias, mediante notificação por escrito (sem prejuízo das faculdades da PETROBRAS de rescindir o Contrato e de não pagar pelo serviço que não foi cumprido ou que foi cumprido de forma ineficaz), respondendo ainda a CONTRATADA por qualquer indenização suplementar no montante equivalente ao prejuízo excedente que causar, na forma do artigo 416, parágrafo único, do Código Civil:

- a) pelo descumprimento de obrigação contratual ou de obrigação inerente ao exercício da advocacia, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total dos honorários, por cada ocorrência;
- b) pelo descumprimento da obrigação prevista no item 2.1.18 deste Contrato, no valor correspondente a 30% (trinta por cento) sobre o valor total dos honorários;
- c) pelo descumprimento total do objeto contratual, no valor correspondente a 30% (trinta por cento) sobre o valor total dos honorários;
- d) Pela subcontratação em desconformidade com o disposto na Cláusula Décima - Cessão e Subcontratação: 30% (trinta por cento) incidente sobre o valor deste Contrato.
- e) pelo descumprimento, ou cumprimento irregular ou defeituoso, da legislação tributária ou deste Contrato relativa à emissão de nota fiscal/fatura que resulte em lançamento fiscal contra a PETROBRAS pelo Fisco: o valor do lançamento fiscal, com todos os seus consectários legais.

14.4.1 - Direitos Humanos

14.4.1.1 - Pelo descumprimento de qualquer alínea dos itens 21.3 e 21.5 do Contrato: 3% (três por cento) do Valor Total do Contrato, por ocorrência.

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO 5900.0133422.26.2

14.5 - Em caso de reincidência, a multa do item 14.3, alínea "a", será elevada para até 3% (três por cento) sobre o valor total dos honorários.

14.6 - As penalidades estabelecidas nesta cláusula não excluem outras previstas em lei, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos causados à PETROBRAS.

14.7 - Quando a CONTRATADA for notificada de situação ensejadora de multa, terá prazo de 5 (cinco) dias úteis para defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

15.1 - Este Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, mediante a prévia celebração de termo aditivo acordado por ambas as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - RESPONSABILIDADE DAS PARTES

16.1 - Para fins desta cláusula, aplicam-se as seguintes definições:

- (i) Danos Diretos: prejuízos causados direta e imediatamente pela ação ou omissão da parte infratora;
- (ii) Danos Indiretos: prejuízo verificado como consequência posterior do Dano Direto, sem relação direta imediata com a conduta geradora do evento danoso;
- (iii) Dolo: ação ou omissão com a intenção de causar dano a pessoas, propriedade ou ao meio ambiente;
- (iv) Valor Contratual Reajustado: o valor inicial do contrato acrescido de seus reajustes e aditivos, incluindo eventual prorrogação;

16.2 - Observado o disposto nos itens abaixo, a responsabilidade por perdas e danos decorrentes do Contrato será determinada de acordo com as Leis aplicáveis.

16.3 - Nenhuma das Partes será responsável por lucros cessantes e danos indiretos sofridos pela outra Parte.

16.3.1 - A Parte responderá por lucros cessantes e danos indiretos a que der causa em razão do descumprimento das obrigações contratuais de conformidade, sigilo e da violação de direitos de propriedade intelectual da outra Parte e terceiros.

16.4 - A responsabilidade das Partes por Danos Diretos não excederá 10% (dez por cento) do Valor Contratual Reajustado.

16.5 - A CONTRATADA se obriga, quando der causa a danos a terceiros, a indenizá-los até o limite de 10% (dez por cento) do Valor Contratual Reajustado ou US\$ 10.000.000,00 (dez milhões de dólares), convertidos para Reais (R\$) pela PTAX de venda do Dólar dos Estados

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO 5900.0133422.26.2

Unidos da América em moeda nacional corrente, publicada pelo Banco Central do Brasil, no dia útil imediatamente anterior ao do pagamento do dano, o que for menor.

16.5.1 - A PETROBRAS se obriga a indenizar os mesmos danos no valor que ultrapassar o limite de responsabilidade da CONTRATADA.

16.5.2 - Cada Parte terá o seu direito de regresso assegurado, na forma do Código Civil Brasileiro, quanto aos valores eventualmente pagos a terceiros, em virtude de condenação judicial, transitada em julgado, que sejam obrigação contratual da outra parte, observado o limite de responsabilidade da CONTRATADA previsto no item 16.5.

16.5.3 - Será objeto de regresso o que efetivamente o terceiro vier a obter judicialmente, acrescido de todos os acessórios, tais como despesas judiciais e honorários advocatícios, observado o limite de responsabilidade da CONTRATADA previsto no item 16.5.

16.6 - A responsabilidade das Partes não será limitada ao disposto no item 16.4 quando decorrente:

- (i) de violação da legislação ambiental, regulatória emanada de agências reguladoras, fiscal, trabalhista, previdenciária, anticorrupção e de proteção de dados pessoais, incluindo o pagamento de tributos, sanções ou penalidades aplicadas por autoridade governamental, desde que haja nexo de causalidade com o dano;
- (ii) descumprimento das obrigações legais e contratuais de conformidade, sigilo e da violação de direitos de propriedade intelectual da outra Parte e terceiros;
- (iii) de Dolo de qualquer das Partes;

16.7 - A CONTRATADA:

a) afirma e garante que:

- (i) fará, no parecer, quaisquer citações ou reproduções totais ou parciais de obras preexistentes alheias dentro dos limites legais ou com a autorização de seus respectivos autores;
- (ii) em qualquer caso, indicará a respectiva autoria;
- (iii) o parecer será original e não infringirá nenhum direito de terceiros;

b) isenta a PETROBRAS de responsabilidade por qualquer ação futura fundada no fato de o parecer violar direitos de terceiros;

c) obriga-se a ressarcir a PETROBRAS de todos os gastos em que a PETROBRAS possa vir a incorrer em razão de ações fundadas na ofensa a direitos autorais morais ou patrimoniais de terceiros.

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO 5900.0133422.26.2

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - CONFORMIDADE

17.1 - A CONTRATADA, com relação às atividades, operações, serviços e trabalhos vinculados ao objeto do presente Contrato, declara e garante que ela própria e os membros do Grupo do NELSON EIZIRIK ADVOGADOS:

- (i) não realizaram, não ofereceram, não prometeram nem autorizaram qualquer pagamento, presente, promessa, entretenimento ou outra qualquer vantagem, seja diretamente ou indiretamente, para o uso ou benefício direto ou indireto de qualquer autoridade ou funcionário público, conforme definido no Código Penal brasileiro, artigos 327, *caput* e §§ 1º e 2º, e 337-D, *caput* e parágrafo único, partido político, autoridade de partido político, candidato a cargo eletivo, ou qualquer outro indivíduo ou entidade, quando tal oferta, pagamento, presente, promessa, entretenimento ou qualquer outra vantagem constituir violação às leis aplicáveis, incluindo, mas não limitadas à Lei nº 12.846/2013, ao Código Penal brasileiro, ao *United Kingdom Bribery Act (2010)* e ao *United States Foreign Corrupt Practices Act (1977)*, inclusive suas futuras alterações, e demais regras e regulamentos deles decorrentes (coletivamente denominados “as Leis Anticorrupção”);
- (ii) comprometem-se a não praticar quaisquer dos atos mencionados no item (i) acima e a cumprir as Leis Anticorrupção;
- (iii) não utilizaram ou utilizarão bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de atividades ilícitas, bem como não ocultaram ou dissimularam a sua natureza, origem, localização, disposição movimentação e propriedade, e cumprirão as demais normas referentes a lavagem de dinheiro, incluindo, porém não se limitando, as condutas descritas na Lei nº 9.613/1998 e demais legislações aplicáveis à CONTRATADA; e

17.1.1 - Para os efeitos desta cláusula, “Grupo” significa, em relação a uma pessoa física ou jurídica, regularmente constituída ou não, a própria, suas controladas, controladoras e sociedades sob controle comum, suas sucessoras, cessionárias, seus administradores, diretores, prepostos, empregados, representantes e agentes, incluindo subcontratados.

17.2 - A CONTRATADA reconhece que, além das resoluções sancionatórias do Conselho de Segurança das Nações Unidas, de observância obrigatória por força da Lei nº 13.810/2019, a PETROBRAS deve cumprir as leis, regulações, proibições, ordens e medidas restritivas implementadas pelos Estados Unidos da América, União Europeia e Reino Unido, incluindo suas instituições e agências governamentais, que estabeleçam sanções econômicas ou controles de importação ou exportação voltados a proibir ou restringir negócios com indivíduos, entidades, governos, países ou territórios (“Sanções”).

17.2.1 - A CONTRATADA declara e garante que ela, suas controladas diretas e indiretas, subcontratadas e profissionais engajados na execução deste Contrato não estão sujeitas a Sanções e não constam em lista de Sanções; e não são ou serão nacionais de ou residentes em países sujeitos a Sanções.

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO 5900.0133422.26.2

17.2.2 - Este Contrato não deverá ser interpretado ou aplicado de forma a impor à PETROBRAS que faça ou deixe de fazer algo quando isso torná-la exposta ao risco de descumprimento de Sanções.

17.2.3 – Nas atividades, operações, serviços e trabalhos relacionados ao presente Contrato, a CONTRATADA e os membros do seu Grupo deverão observar as restrições aplicáveis decorrentes das Sanções, bem como abster-se de praticar ou interromper a prática de qualquer ação que exponha a PETROBRAS ao risco de descumprimento de Sanções.

17.3 - A CONTRATADA obriga-se a notificar imediatamente a PETROBRAS de qualquer investigação ou procedimento iniciado por uma autoridade governamental relacionado a uma alegada violação das mencionadas Leis Anticorrupção e das obrigações da CONTRATADA e dos membros do Grupo do NELSON EIZIRIK ADVOGADOS referentes ao Contrato previstas nesta Cláusula Décima Sétima - Conformidade. A CONTRATADA envidará todos os esforços para manter a PETROBRAS informada quanto ao progresso e ao caráter de tais investigações ou procedimentos, devendo fornecer todas as informações que venham a ser solicitadas pela PETROBRAS.

17.4 - A CONTRATADA declara e garante que ela própria e os membros do Grupo do NELSON EIZIRIK ADVOGADOS foram informados de suas obrigações em relação às Leis Anticorrupção e que todos possuem políticas e procedimentos adequados em vigor e em relação à ética e conduta nos negócios e às Leis Anticorrupção. A existência de tais políticas e procedimentos poderá ser objeto de auditoria realizada pela PETROBRAS.

17.4.1 - Na hipótese de haver subcontratação de parcela do objeto contratual, a CONTRATADA deverá incluir no respectivo instrumento cláusulas por meio das quais sua subcontratada se comprometa a cumprir as obrigações previstas nos itens 17.1, 17.2 e 17.7 do presente contrato, bem como a colaborar para o integral cumprimento das demais obrigações assumidas pela CONTRATADA na Cláusula Décima Sétima - Conformidade.

17.5 - A CONTRATADA deverá defender, indenizar e manter a PETROBRAS isenta de responsabilidade em relação a quaisquer reivindicações, danos, perdas, multas, custos e despesas, decorrentes ou relacionadas a qualquer descumprimento pela CONTRATADA das garantias e declarações previstas nesta cláusula e nas Leis Anticorrupção.

17.6 - A CONTRATADA deverá responder, de forma célere e detalhada, com o devido suporte documental, qualquer notificação da PETROBRAS relacionada aos compromissos, garantias e declarações previstas nesta cláusula.

17.7 - A CONTRATADA deverá, em relação às matérias sujeitas a este Contrato:

- (i) desenvolver e manter controles internos adequados relacionados às obrigações da CONTRATADA previstas no item 17.1;
- (ii) elaborar e preparar seus livros, registros e relatórios de acordo com as práticas contábeis usualmente adotadas aplicáveis à CONTRATADA;

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO 5900.0133422.26.2

- (iii) elaborar livros, registros e relatórios apropriados das transações da CONTRATADA, de forma que reflitam correta e precisamente, e com nível de detalhamento razoável, os ativos e os passivos da CONTRATADA;
- (iv) manter os livros, registros e relatórios acima referidos pelo período mínimo de 10 (dez) anos após o encerramento deste Contrato;
- (v) cumprir a legislação aplicável.

17.8 - A partir da data de assinatura do presente Contrato e nos 10 (dez) anos seguintes, mediante comunicado por escrito com, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis de antecedência, a CONTRATADA deverá permitir que a PETROBRAS, por meio de representantes por ela designados, tenha acesso aos livros, registros, políticas e procedimentos mencionados neste contrato e a todos os documentos e informações disponíveis, e deverá fornecer todo o acesso necessário à PETROBRAS para entrevistar os sócios, administradores e funcionários da CONTRATADA considerados necessários pela PETROBRAS para verificar a conformidade da CONTRATADA com os compromissos assumidos no item 17.1 e 17.2.

17.9 - A CONTRATADA concorda em cooperar e auxiliar a auditoria, verificação ou investigação conduzida pela PETROBRAS em relação a qualquer alegada suspeita ou comprovada não-conformidade com as obrigações deste Contrato ou das Leis Anticorrupção pela CONTRATADA ou por qualquer dos membros do Grupo do LUCIANO BANDEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS.

17.10 - A CONTRATADA deverá providenciar, mediante solicitação da PETROBRAS, declaração escrita conforme Anexo Nº 3 - Declaração Unificada, firmada por representante legal, no sentido de ter a CONTRATADA cumprido as determinações dos itens 17.1, 17.2 e 17.4.

17.11 - A CONTRATADA reportará por escrito, para o endereço eletrônico <<https://www.contatoseguro.com.br/petrobras>>, qualquer solicitação, explícita ou implícita, de qualquer vantagem pessoal feita por empregado da PETROBRAS ou por qualquer membro do Grupo da PETROBRAS para a CONTRATADA, ou para qualquer membro do Grupo da CONTRATADA, com relação às atividades, operações, serviços e trabalhos vinculados ao objeto do presente Contrato.

17.12 - O descumprimento, pela CONTRATADA ou pelos membros do seu Grupo, das obrigações, declarações ou garantias previstas nesta Cláusula Décima Sétima - Conformidade caracteriza irregularidade grave, estando a CONTRATADA sujeita à aplicação da Cláusula Décima Quarta - Multas Contratuais, Cláusula Décima Terceira - Rescisão, Suspensão e Resilição e Cláusula Décima Oitava – Sanções Administrativas, bem como às demais consequências legais e contratuais aplicáveis.

17.13 - A CONTRATADA declara que tomou conhecimento e está de acordo com as disposições contidas no Código de Ética do Sistema Petrobras, no Guia de Conduta da Petrobras e na Política de Responsabilidade Social da Petrobras disponíveis no endereço eletrônico <<http://www.petrobras.com.br/pt/>>.

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO 5900.0133422.26.2

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1 - Sem prejuízo das multas ou rescisão contratual, previstas na Cláusula Décima Quarta - Multas Contratuais e Cláusula Décima Terceira - Rescisão, Suspensão e Resilição, bem como de outras sanções legais e regulamentares cabíveis, a PETROBRAS poderá aplicar à CONTRATADA, sempre após regular procedimento administrativo no qual sejam assegurados o direito ao contraditório e à ampla defesa, as seguintes Sanções Administrativas:

- a) Advertência;
- b) Multa Administrativa; e
- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a PETROBRAS

18.1.1 - A sanção administrativa possui natureza distinta da sanção contratual e depende da instauração de regular procedimento administrativo, no qual são assegurados o direito ao contraditório e à ampla defesa.

18.1.1.1 - As sanções administrativas podem ser aplicadas juntamente com as sanções contratuais.

18.1.2 - A PETROBRAS poderá, justificadamente: aplicar multa Administrativa em substituição integral à pena de suspensão branda, média ou grave.

18.1.2.1 - A Multa Administrativa terá seu valor definido conforme as seguintes fórmulas:

$$\text{Multa Administrativa branda} = \frac{0,1\% \text{ RB} + 0,1\% \text{ VC} + \text{VPA}}{3}$$

$$\text{Multa Administrativa média} = \frac{0,2\% \text{ RB} + 0,2\% \text{ VC} + \text{VPA}}{3}$$

$$\text{Multa Administrativa grave} = \frac{0,4\% \text{ RB} + 0,4\% \text{ VC} + \text{VPA}}{3}$$

Onde:

RB = receita bruta da CONTRATADA no último ano fiscal imediatamente anterior à conduta que enseja a aplicação da multa

VC = valor do Contrato ou do instrumento convocatório (contratação)

VPA = valor do prejuízo apurado a partir da conduta da CONTRATADA (não havendo prejuízo ou impossibilidade de apuração, o VPA atribuído será igual a zero), limitado ao somatório da RB e do VC, exceto nos casos em que a sanção se referir a inadimplemento de obrigações trabalhistas, quando tal limite não será aplicado

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO 5900.0133422.26.2

18.1.2.1.1 - O limite total a título de multa administrativa substitutiva da pena de suspensão será de 10% do Valor Total do Contrato.

18.1.2.1.2 - O Valor Total do Contrato inclui o valor inicial do Contrato, considerando ainda os acréscimos e supressões objeto de aditivos celebrados até a data do fato gerador da multa e sem a incidência de eventuais acréscimos proporcionais a eventual prorrogação.

18.1.2.1.3 - A efetivação da substituição da sanção de Suspensão pela sanção de Multa Administrativa, prevista no item 18.1.2.1, apenas ocorrerá quando do adimplemento integral da Multa Administrativa substitutiva pela CONTRATADA. Enquanto não ocorrer o efetivo pagamento, a pena de Suspensão produzirá seus efeitos desde a sua aplicação.

18.1.2.2 - O pagamento da Multa Administrativa poderá ser feito mediante desconto dos pagamentos eventualmente devidos pela PETROBRAS.

18.1.2.2.1 - Sem prejuízo do item 18.1.2.2 acima, a CONTRATADA poderá efetuar diretamente o pagamento relativo ao valor da Multa Administrativa na forma prevista na notificação de aplicação de sanção.

18.2 - O disposto na Cláusula Décima Sexta - Responsabilidade das Partes não impede a aplicação das sanções administrativas aqui previstas.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - PROGRAMAS DE ANTECIPAÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS

19.1 - Estão disponibilizados na rede mundial de computadores o Programa Mais Valor e o Programa PROGREDIR, instituídos pela PETROBRAS para viabilizar a contratação, por seus fornecedores, junto a agentes financeiros participantes, de operações de antecipação de recebíveis oriundos dos contratos de fornecimento de bens e/ou serviços por meio de Operações de Antecipação de Faturas deles decorrentes (Programa Mais Valor) e/ou para Operações de Antecipação de Contratos por meio de cessão fiduciária de recebíveis (Programa PROGREDIR), na forma dos respectivos Regulamentos.

19.2 - Nos casos de cessão ou cessão fiduciária, em garantia, de direitos creditórios junto a agentes financeiros no âmbito de ambos os Programas, a autorização prévia da PETROBRAS para efetivação de tal cessão se dará, conforme o caso, por meio eletrônico ou digital, na plataforma do Programa, de acordo com o estipulado no Regulamento de cada um dos Programas.

19.3 - Na hipótese de a CONTRATADA ser inscrita no Programa Mais Valor – Operações de Antecipação de Fatura, a dedução de valores prevista na Cláusula Sétima - Pagamento não será realizada nas faturas relativas aos contratos que, eventualmente, tenham sido objeto de negociação concluída no referido Programa.

19.3.1 - Não serão disponibilizadas novas faturas para negociação no Programa Mais Valor até a quitação integral dos valores dedutíveis na forma da Cláusula Sétima - Pagamento, sem

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO 5900.0133422.26.2

prejuízo de outras medidas à disposição da PETROBRAS para reaver os valores devidos pela CONTRATADA.

19.4 - Na hipótese de a CONTRATADA ser inscrita no Programa PROGREDIR – Operações de Contrato, a dedução de valores prevista na Cláusula Sétima - Pagamento será realizada nas faturas relativas a este Contrato independentemente de as mesmas serem objeto de negociação concluída no referido Programa.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

20.1 - As PARTES devem estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/18) - LGPD, assumindo, de forma ilimitada perante a outra PARTE, toda e qualquer responsabilidade por violação à legislação de proteção de dados e privacidade decorrente dos tratamentos que realizarem, diretamente ou por intermédio de outrem.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DIREITOS HUMANOS

21.1 - As Partes se comprometem a respeitar os direitos humanos, conforme estabelecido na Carta Internacional de Direitos Humanos, na Declaração da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre os Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho e em outros instrumentos nacionais e internacionais, a atuar com a devida diligência, de acordo com os Princípios Orientadores sobre Empresas de Direitos Humanos da ONU, a promover e proteger os direitos humanos, garantindo que não haja violação dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais das pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, na execução deste contrato.

21.2 - Em alinhamento com os compromissos assumidos pela PETROBRAS, a CONTRATADA declara:

- a) Respeitar os direitos humanos, adotando práticas e políticas que garantam os direitos humanos reconhecidos nacional e internacionalmente, disseminando e capacitando seus empregados e subcontratadas;
- b) Proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudável, que promova a diversidade, equidade e inclusão, o respeito às diferenças e a igualdade de oportunidades no acesso, remuneração e ascensão no emprego, incluindo equiparação salarial entre homens e mulheres;
- c) Respeitar o direito de todos os empregados de formar ou se associar a sindicatos, bem como de negociar coletivamente, assegurando que não haja represálias;
- d) Respeitar e cumprir a legislação ambiental na execução de serviços ou fornecimento de bens, adotando as melhores práticas ambientais, prevenindo riscos e mitigando impactos ambientais decorrentes de suas atividades e de suas subcontratadas; e

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO 5900.0133422.26.2

- e) Respeitar os direitos dos povos indígenas e comunidades tradicionais, sua autodeterminação, o acesso à terra, a seus meios de vida e seus princípios culturais e sociais.

21.3 - Em alinhamento com os compromissos assumidos pela PETROBRAS, a CONTRATADA, na execução deste contrato, se obriga e declara:

- a) Não praticar ou tolerar qualquer ato de preconceito ou discriminação, assédio e/ou violência sexual;
- b) Não praticar e/ou compactuar com qualquer forma de exploração sexual de crianças e adolescentes, sensibilizando seus empregados e subcontratadas para o enfrentamento dessa violência;
- c) Não utilizar mão-de-obra infantil, nem submeter seus colaboradores a condição análoga à de escravo ou condições de trabalho degradantes, garantindo condições adequadas de alimentação, de alojamento e sanitárias, bem como fazendo constar essa previsão nos contratos celebrados com suas subcontratadas;
- d) Não praticar e/ou compactuar com atos que configurem ameaças ou intimidações contra defensores(as) de direitos humanos de qualquer natureza, no livre exercício de suas atividades, em respeito à liberdade de expressão, associação e manifestação, exigindo postura semelhante de suas subcontratadas; e
- e) Não praticar atos que configurem comportamento ilegal ou abusivo na interação entre forças de segurança, comunidades e trabalhadores, devendo evitar o uso de armas letais e prestar socorro às vítimas.

21.4 - No momento da assinatura do Contrato e sempre que solicitado, a CONTRATADA deverá providenciar declaração de atendimento aos itens 21.2 e 21.3, nos termos do modelo em anexo.

21.5 - A fim de garantir a apuração de denúncias de violação de direitos humanos ou de violência no trabalho, a CONTRATADA deverá:

- a) Possuir e divulgar canal de comunicação e estabelecer procedimentos objetivos para receber, encaminhar, tratar e responder às manifestações dos seus empregados, empregados das empresas subcontratadas, comunidades do entorno, cadeia de fornecedores e demais partes interessadas impactadas pela execução do objeto do Contrato;
- b) Assegurar que todas as manifestações sejam respondidas e que não haja retaliação a qualquer tipo de manifestação recebida; e
- c) Cooperar plenamente com a PETROBRAS em qualquer auditoria, investigação de denúncias de violação de direitos humanos, violência no trabalho, incluindo violência sexual, assédio, abuso ou comportamento inapropriado, fornecendo as informações, documentos, instrumentos de trabalho e a assistência necessárias, inclusive garantindo o acesso aos locais de realização dos serviços contratados, ainda que em suas dependências, bem como envidar esforços para que os seus empregados envolvidos

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO 5900.0133422.26.2

compareçam a entrevistas perante à PETROBRAS, de forma a permitir a verificação do cumprimento das disposições contidas nesta cláusula.

21.6 - Caso, ao longo da execução do Contrato, seja identificado o não atendimento dos itens 21.2, 21.3 e 21.5, a CONTRATADA deverá apresentar justificativa, acompanhada de plano de ação aprovado pela PETROBRAS, no prazo de 15 dias, para seu atendimento, independente da aplicação da multa prevista na Cláusula de Multas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1 - Aplicam-se a este Contrato, em especial aos casos omissos, todas as disposições da Lei nº 13.303, de 30.06.2016, e do Regulamento de Licitações e Contratos da PETROBRAS (RLCP).

22.2 - Fazem parte deste instrumento os seguintes anexos:

ANEXO Nº 1 - ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS;
ANEXO Nº 2 - PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS (PPU);
ANEXO Nº 3 - DECLARAÇÃO UNIFICADA

22.3 - Em caso de conflito entre os termos deste instrumento e os de seus ANEXOS, prevalecerá o disposto neste instrumento.

22.4 - Os honorários de sucumbência pertencerão 50% (cinquenta por cento) aos advogados da PETROBRAS e 50% (cinquenta por cento) aos advogados da CONTRATADA.

22.4.1. Caso ocorra, durante a vigência contratual, apenas o reconhecimento judicial do direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais, ainda provisório, a CONTRATADA não fará jus a qualquer valor, pagamento ou rateio, renunciando todo e qualquer direito relacionado a honorários sucumbenciais, nessa condição.

22.4.2. Se mais de um Escritório Externo, contratado pela PETROBRAS, atuar no patrocínio dos seus interesses no processo, tendo a condenação definitiva em honorários advocatícios sucumbenciais ocorrido durante a vigência dos contratos celebrados, o percentual disposto na cláusula 22.4 que compete à CONTRATADA, 50% (cinquenta por cento), será rateado entre todos os Escritórios.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - RESOLUÇÃO DE DISPUTAS E LEI APLICÁVEL

23.1 - Para dirimir questões que decorram deste Contrato, as partes elegem o Foro da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO 5900.0133422.26.2

23.2 - Em caso de necessidade de ajuizamento de ação, e sem embargo da apreciação judicial de medidas urgentes pleiteadas, convencionam as Partes, nos termos do artigo 190 do Código de Processo Civil Brasileiro:

23.2.1 - Todos os prazos previstos na Lei Processual aplicável serão computados em dobro.

23.2.2 - Todos os prazos fixados pelo Juízo serão de, no mínimo, quinze dias úteis.

23.2.3 - Caso seja apresentada Réplica, pelo Autor da ação, será dada oportunidade para o Réu se manifestar em Tréplica, no prazo de quinze dias úteis.

23.2.4 - Havendo necessidade de perícia, serão observados os seguintes procedimentos:

- a) As partes disporão do prazo de trinta dias úteis para apresentação dos quesitos;
- b) Após a apresentação dos quesitos será aberto prazo para que as partes escolham conjuntamente o perito, indicando nome e qualificação do profissional, bem como o valor dos honorários já negociados;
- c) Caso não haja indicação conjunta, o Juiz nomeará perito de sua confiança, que deverá apresentar seu currículo com comprovação de especialização, na forma do artigo 465, § 2º, inciso II, do Código de Processo Civil;
- d) Não será nomeado perito a que se oponham todas as partes;
- e) As partes disporão de prazo de sessenta dias úteis para se manifestar sobre o laudo pericial;
- f) Após a apresentação do laudo e as manifestações das partes, será designada audiência para oitiva do perito. As partes deverão apresentar as perguntas, sob forma de quesitos, a serem respondidas pelo perito em audiência, com antecedência de quinze dias úteis em relação à audiência sem prejuízo das indagações relacionadas aos quesitos originais e suplementares.

23.2.5 - Ao final da fase instrutória, será aberto prazo às partes para apresentarem suas razões finais por escrito, em prazo de, no mínimo, vinte dias úteis.

23.2.6 - Ficam preservadas todas as demais normas processuais que não tenham sido aqui expressamente alteradas.

INSTRUMENTO CONTRATUAL JURÍDICO 5900.0133422.26.2

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes este instrumento particular de Contrato de prestação de serviço técnico jurídico, para o fim de que se produzam os seus efeitos legais.

DATADO ELETRONICAMENTE.

(ASSINADO ELETRONICAMENTE)

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
Rafael Souto Monteagudo
Gerente XXXXXXXXXX

(ASSINADO ELETRONICAMENTE)

NELSON EIZIRIK ADVOGADOS
Marcus de Freitas Henriques
Sócio

ANEXO Nº 1 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS

1. OBJETO

1.1 O objeto deste Contrato é a prestação, pela CONTRATADA à PETROBRAS, do serviço técnico jurídico especializado de assessoria em Direito Privado para subsidiar a defesa dos interesses da PETROBRAS no Procedimento Arbitral nº CAM 155/17, instaurado por Minoritários com o intuito de obter indenização da Companhia por supostas falhas informacionais relacionadas aos ilícitos apurados na Operação Lava-Jato.

2. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

2.1 O escopo do serviço abrange a **atuação como testemunha técnico-jurídica (“expert witness”)** em audiência que, no âmbito do Procedimento Arbitral nº CAM 155/17, venha a ser designada com o objetivo de esclarecer:

- a) quaisquer pontos do parecer jurídico juntado aos autos, da lavra do Dr. Nelson Laks Eizirik, elaborado no âmbito da execução do Contrato nº ICJ 5900.0113360.19.2, celebrado entre as PARTES em 13 de novembro de 2019; e
- b) quaisquer outros pontos de manifestações doutrinárias e/ou profissionais que, guardando pertinência com o litígio, venham a ser questionadas pelas partes do referido processo arbitral.

3. PROGRAMA DE TRABALHO

3.1 O serviço será executado sob a responsabilidade direta e pessoal do Dr. Nelson Laks Eizirik (OAB/RJ nº 038.730), integrante do quadro societário da CONTRATADA, e consistirá na atuação do Responsável Técnico como testemunha técnico-jurídica (“expert witness”) em local, data e horário designados pelo Tribunal Arbitral.

3.2 A PETROBRAS não assegura exclusividade na prestação do serviço descrito nos itens 2.1 e 3.1 deste Anexo Nº 1 - Especificação Técnica de Serviços.

3.3 A CONTRATADA somente iniciará a prestação do serviço após a celebração do Contrato.

3.4 A CONTRATADA deverá permitir que todo o serviço seja acompanhado por um representante do JURIDICO da PETROBRAS.

4. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

4.1 O serviço dos itens 2.1 e 3.1 deste Anexo Nº 1 – Especificação Técnica de Serviços será medido e pago conforme a Cláusula Oitava do Contrato, a valor fixo, previsto no Anexo Nº 2 – Planilha de Preços Unitários.

4.2 A PETROBRAS pagará à CONTRATADA os honorários referidos no item 6.1 do Contrato, nos termos do seu Anexo Nº 2 – Planilha de Preços Unitários, após a aceitação definitiva das tarefas efetivamente prestadas.

4.2.1 Os honorários estipulados no item 6.1 do Contrato correspondem ao pagamento devido pelo serviço descrito no Programa de Trabalho, nada mais sendo devido pela PETROBRAS à CONTRATADA por qualquer razão.

4.3 A PETROBRAS pagará os honorários de acordo com as atividades desenvolvidas e discriminadas em relatórios do serviço contendo as tarefas executadas, observado o item 6.1 do Contrato e as datas às quais estiveram relacionadas (quando for o caso). A CONTRATADA somente poderá cobrar honorários pelas atividades mencionadas nesta Especificação de Serviços.

5. REEMBOLSO DE DESPESAS

5.1. Não haverá reembolso de despesas de qualquer natureza, por se tratarem de insumos do serviço a ser prestado e estarem abrangidas no valor do Contrato.

6. DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1 As comunicações relativas ao Contrato serão consideradas regularmente feitas quando entregues e enviadas ao endereço da CONTRATADA, constante do preâmbulo, por carta protocolada ou telegrama, e-mail ou outro meio eletrônico ou telemático.

6.2 Qualquer mudança de endereço físico e ou eletrônico de uma das partes contratantes deverá ser imediatamente comunicada à outra, sob pena de as comunicações feitas ao endereço identificado no item 6.1 serem integralmente válidas e consideradas recebidas.

6.3 Qualquer que seja a causa de encerramento do Contrato, é de responsabilidade da CONTRATADA:

- a) a devolução de todo e qualquer documento e/ou valor de titularidade da PETROBRAS que esteja em seu poder; e
- b) o encaminhamento em mídia digital de todos os documentos produzidos no âmbito e em função do Contrato, os quais deverão estar salvos em extensão de uso comum no mercado.



ANEXO Nº 2 - PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBJETO DOS SERVIÇOS			CONTRATADA			
Serviço técnico jurídico especializado de assessoria em Direito Privado para subsidiar a defesa dos interesses da PETROBRAS no Procedimento Arbitral nº CAM 155/17, instaurado por Minoritários com o intuito de obter indenização da Companhia por supostas falhas informacionais relacionadas aos ilícitos apurados na Operação Lava-Jato.			Nelson Eizirik - Advogados - CNPJ 05.742.805/0001-24			
ITEM	DESCRIÇÃO	Item da LC nº 116/2003	UNIDADE	QUANTIDADE ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	Atuação como testemunha técnico-jurídica ("expert witness")	17.14	Audiência	1	R\$ 98.000,00	R\$ 98.000,00
VALOR TOTAL ESTIMADO						R\$ 98.000,00
DATA BASE DA PROPOSTA						15.01.2026

ANEXO Nº 3 - DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONFLITOS DE INTERESSE

No melhor do conhecimento que detém, a CONTRATADA declara não ter interesses ou compromissos que devam ser declarados conflitantes em relação ao serviço objeto deste Contrato.

A CONTRATADA confirma, portanto, seu dever de declarar quaisquer interesses ou compromissos anteriores que tenham relações a quaisquer práticas, judiciais ou extrajudiciais, que impeçam que atue em nome da PETROBRAS ou de suas subsidiárias ou coligadas.

Se a situação acima mudar durante o prazo contratual, a CONTRATADA obriga-se a comunicar tal mudança à PETROBRAS, o que poderá, a critério da PETROBRAS, ocasionar o encerramento do Contrato, sem prejuízo da devida prestação de contas pela CONTRATADA, no prazo de 15 (quinze) dias, com a devolução de todos os pertences e materiais.

A CONTRATADA reconhece que a falha em comunicar à PETROBRAS a mudança da situação atual pode ser considerada motivação suficiente para rescisão do Contrato por culpa da CONTRATADA, com a aplicação de multa compensatória no valor de 30% (trinta por cento) do valor do Contrato, subsistindo ainda a devida prestação de contas no prazo de 15 (quinze) dias, com a devolução de todos os pertences e materiais.

Também a critério da PETROBRAS, as eventuais práticas extrajudiciais poderão ser encerradas, com a devida prestação de contas e histórico dos procedimentos no estado em que se encontrarem, não causando, entretanto, qualquer prejuízo à PETROBRAS até sua completa entrega formal.

NELSON EIZIRIK - ADVOGADOS

Marcus de Freitas Henriques

Sócio

OAB/RJ nº 95.317

ANEXO Nº 4 - DECLARAÇÃO NEGATIVA DE RELAÇÃO FAMILIAR / IMPEDIMENTO

À

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
REF.: OPORTUNIDADE Nº 7004548326

Prezados Senhores,

NELSON EIZIRIK - ADVOGADOS declara, sob as penas da Lei, que não possui:

1) administrador ou sócio com poder de direção que seja familiar de Rafael Souto Monteagudo, empregado detentor de função de confiança que demandou e autorizou a contratação e responsável pela assinatura do contrato; e tampouco de Adailto Silva Sant'Anna, empregado detentor de função de confiança que operacionalizou a contratação;

2) administrador ou sócio com poder de direção que seja familiar de Bruno Carneiro Louzada Bernardo, autoridade hierarquicamente imediatamente superior ao empregado detentor de função de confiança que demandou e autorizou a contratação e responsável pela assinatura do contrato; e tampouco de Eligio Ferreira de Moura Netto, autoridade hierarquicamente imediatamente superior ao empregado detentor de função de confiança que operacionalizou a contratação;

3) profissional que prestará serviço no contrato que seja familiar de Rafael Souto Monteagudo, empregado detentor de função de confiança que demandou e autorizou a contratação e responsável pela assinatura do contrato; e tampouco de Adailto Silva Sant'Anna, empregado detentor de função de confiança que operacionalizou a contratação;

4) profissional que prestará serviço no contrato que seja familiar de Bruno Carneiro Louzada Bernardo, autoridade hierarquicamente imediatamente superior ao empregado detentor de função de confiança que demandou e autorizou a contratação e responsável pela assinatura do contrato; e tampouco de Eligio Ferreira de Moura Netto, autoridade hierarquicamente imediatamente superior ao empregado detentor de função de confiança que operacionalizou a contratação.

NELSON EIZIRIK - ADVOGADOS

Marcus de Freitas Henriques

Sócio

OAB/RJ nº 95.317

**ANEXO Nº 5 - MODELO DE DECLARAÇÃO PERIÓDICA DE
CONFORMIDADE REFERIDO PELO ITEM 17.9 E PELO ITEM
21.4**

À

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
REF.: OPORTUNIDADE Nº 7004548326

Prezados,

NELSON EIZIRIK - ADVOGADOS declara e atesta que nos últimos doze meses, está em cumprimento com os compromissos e garantias de conformidade, consoante estabelecido na Clausula Décima Sétima - Conformidade e os compromissos e obrigações relativas à Cláusula Vigésima Primeira - Direitos Humanos do Contrato ICJ nº **5900.0133422.26.2**

Atenciosamente,

NELSON EIZIRIK - ADVOGADOS

Marcus de Freitas Henriques

Sócio

OAB/RJ nº 95.317

Título do arquivo original

CONTRATO EIZIRIK

Identificação

100186661

Participantes do Processo

Nome	Função	Status	Data da assinatura
RAFAEL SOUTO MONTEAGUDO	Signatário	Assinado	03.02.2026 - 09:06:37
MARCUS DE FREITAS HENRIQUES	Signatário	Assinado	28.01.2026 - 17:55:59

Informações adicionais



Consulta realizada em 03/02/26 às 09:40:06 horário de Brasília.



Nome do arquivo do documento original:

CONTRATO EIZ ARB.PDF



Hash do documento:

[SHA-256]:F7AF75317233B2C6FBC3193A4F05BE407460F8B83B0549321E92572F64B21515

[SHA-512]:E537097442AF292828E8B5230D30106F18ADBE5BE2EC80333DC45C16BB045133A2474EDFA8AC045220094974070A3F56BD2062C3EF5639791FE90A44DA032536

As informações autenticadas, que comprovam o processo de assinatura eletrônica, podem ser consultadas no Certificado de Assinatura disponibilizado pela Petronect.